

Deutschland scheitert am Dublin-System

Frankfurter Rundschau

Dienstag 28. Januar 2025

Copyright 2025 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 4

Length: 545 words

Highlight: Die Tat von Aschaffenburg und ihre Vorgeschichte werfen ein Schlaglicht auf Europas Asylregelung – Rückführungen an zuständige Länder misslingen tausendfach

Body

Die EU hat sich ein Verteilsystem zur Aufnahme von Asylsuchenden ausgedacht – das Dublin-Verfahren. Für Deutschland hat es zuletzt kaum funktioniert – zum Teil selbst verschuldet.

Den deutschen Ausländerbehörden ist es in den Jahren 2023 und 2024 in Zehntausenden Fällen nicht gelungen, Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach dem Dublin-Verfahren in das jeweils zuständige EU-Partnerland zu überstellen – obwohl die förmliche Zustimmung des jeweiligen Landes vorlag. Das geht aus Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor.

Einer dieser Fälle war der mutmaßliche Angreifer von Aschaffenburg, der nach Bulgarien hätte überstellt werden sollen. Allerdings dauerte die Übermittlung von Bescheiden auf dem Behördenweg so lange, dass die für Überstellungen geltende Frist von sechs Monaten – beginnend mit dem Tag der Zusage des aufnehmenden Landes – nicht eingehalten werden konnte.

Das Dublin-Verfahren ist ein Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Eine der Regelungen besagt, dass in vielen Fällen derjenige Staat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat. Reisen die Flüchtlinge weiter in andere EU-Staaten und stellen dort erst den Asylantrag – was häufig in Deutschland passiert – muss das Ersteinreiseland die Menschen unter bestimmten Bedingungen zurücknehmen.

Italien sperrt sich

Im Jahr 2023 hatte Deutschland in 74 622 Fällen um Überstellung in ein EU-Land gebeten, in 55 728 Fällen stimmten die Partnerländer zu.

Tatsächlich überstellt wurde jedoch mit nur 5 053 Menschen nicht einmal ein Zehntel. 2024 sah die Bilanz nur geringfügig besser aus: In 74 583 Fällen wurde die Überstellung von Deutschland beantragt, in 44 431 Fällen wurde von den europäischen Partnern zugestimmt. Aber nur in 5 827 Fällen fand die Überstellung tatsächlich statt.

Die Gründe für die niedrige Erfolgsquote liegen sowohl im In- als auch im Ausland. Bekannt ist, dass einige Länder – darunter vor allem Italien – der Rücknahme zwar zustimmen, in der Praxis aber unerfüllbare Bedingungen für die

Deutschland scheitert am Dublin-System

Rücknahme von Dublin-Geflüchteten stellen und damit die Überstellungen fast unmöglich machen. Italien nahm aus Deutschland im Jahr 2024 nur drei Dublin-Fälle zurück, hatte aber für mehr als 10 000 Fälle Rücknahmezustimmungen erteilt.

Die Union will dem beikommen, indem sie jetzt eine „Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise“ fordert. Wer keine gültigen Einreisedokumente besitzt, soll nicht ins Land gelassen werden. Fraglich ist, ob dies umsetzbar und rechtens ist.

Andere Gründe liegen im Inland, etwa wenn die deutschen Behörden die Fälle nicht rechtzeitig bearbeiten. Im Aschaffenburg Fall waren 4,5 Monate der sechsmonatigen Frist verstrichen, ehe das Bundesamt für Migration der örtlichen Ausländerbehörde in Aschaffenburg die Dublin-Rückführung mitteilte – der rechtskräftige Bescheid kam sogar erst wenige Tage vor Fristablauf in Aschaffenburg an.

In anderen Fällen verhindern deutsche Gerichte die Überstellungen, etwa in Länder wie Kroatien. Die Richterinnen und Richter sehen die Gefahr, dass die Asylsuchenden dort kein rechtsstaatliches Verfahren erhalten oder die Unterbringungsbedingungen nicht den Mindestanforderungen entsprechen. dpa/afp

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRSK

Subject: EUROPÄISCHE UNION (92%); ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); RECHTSSTAATLICHKEIT (78%); RICHTER (78%); BEWILLIGUNGEN (76%); STATISTIKEN (71%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (91%); EU-MITGLIEDSTAATEN (93%); EUROPA (74%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (89%); KROATIEN (74%); BULGARIEN (58%)

Load-Date: January 27, 2025